

1500186-50.2022.8.26.0495
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 02/08/2022
... de Justiça assim decidiu:

"Apelação - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação mantida - Descabida a aplicação do "tráfico privilegiado" - Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada - Ato infracional anterior, equiparado ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
3ª Vara
Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500186-50.2022.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500186-50.2022.8.26.0495
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2035383/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 22875138 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 96/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2035383 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2035383 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 96/22/429 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KENNU DE ALMEIDA SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donádio Antunes Chinen

KENNU DE ALMEIDA SANTANA, qualificado a fls.7, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei no.11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 7 de fevereiro de 2022, por volta das 18h25min., na Av. Deputado Ulisses Guimarães, 10, Jardim América, trazia consigo, para fins de tráfico, 57 porções de maconha, com peso aproximado de 272,88g; 23 porções de cocaína, com peso aproximado de 23,82g e 5 porções de maconha, com peso aproximado de 27,03g, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, envolvendo o adolescente Thiago Cunha.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado caminhava com o adolescente Thiago Cunha na via pública indicada, ambos trazendo entorpecentes destinados ao tráfico.

Ao notarem a aproximação de policiais, arremessaram em área de mata a sacola plástica (carregada pelo acusado) e a pochete (carregada pelo adolescente) que continham as drogas.

Abordados, com o adolescente foram encontradas 5 porções de maconha; na sacola plástica dispensada pelo acusado foram encontradas porções de maconha; e, na pochete, porções de cocaína.

KENNU DE ALMEIDA SANTANA foi preso em flagrante delito (fls.1/7).

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Marcos Willian Sales Pereira (fls.3), Victor Claro Pupo da Cunha (fls.4), Thiago Cunha (fla.5) e KENNU DE ALMEIDA SANTANA (fls.7).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/7), boletim de ocorrência (fls.9/11), auto de exibição e apreensão (fls.12/13), fotografias dos entorpecentes (fls.14/17), auto de constatação preliminar (fls.35/36 e 37/38), folha de antecedentes (fls.55/57), relatório final (fls.76/80), perícia realizada no telefone celular (fls.81/84) e laudo de exame químico toxicológico (fls.85/88).

A denúncia foi oferecida a fls. 95 e recebida às fls. 97/98, em 2 de março de 2022.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 99/100.

Folha de antecedentes a fls.115.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 117/118.

Em audiência foram ouvidos: Marcos Willian Sales Pereira, Victor Claro Pupo da Cunha, Wiriane de Almeida Lara e KENNU DE ALMEIDA SANTANA.

As partes apresentaram alegações finais às fls.159/160 e 161/168.
É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Marcos Willian Sales Pereira, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Bloco B, próximo da praça da lagoa, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao virarem a esquina, se depararam com dois indivíduos, que deram de frente com a viatura e, no momento da abordagem, os dois dispensaram algo em direção à vegetação ao lado da calçada. Disse que o menor portava uma pochete na cintura, contendo em seu interior 1 celular e 5 porções de maconha. Disse que com o maior nada foi localizado, no entanto, vistoriando a vegetação, localizou as duas sacolas que foram jogadas, quando da aproximação, sendo que a sacola plástica que o acusado retirara de suas vestes e dispensara continha porções de maconha devidamente embaladas e prontas para venda e, na sacola que o menor dispensara, havia porções de cocaína devidamente embaladas e prontas para venda. Confirmou que já abordara KENNU, no mesmo local, que é ponto de venda de drogas, mas que, na outra ocasião, nada foi encontrado com ele.

A testemunha Victor Claro Pupo da Cunha, policial militar, confirmou a oitiva do

policial Marcos Wilian. Disse que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento pelo local, se depararam com os indivíduos, sendo que, no momento da abordagem, KENNU retirou da camiseta uma sacola plástica de cor branca, e a dispensou na vegetação ao lado; e o menor retirou algo de uma pochete e também dispensou na vegetação ao lado. Disse que, em revista pessoal, com o menor, localizaram 5 porções de maconha e 1 celular. Disse que, na sacola de cor branca que foi dispensada por KENNU, localizaram 57 porções de maconha, e na dispensada pelo menor, localizaram 23 porções de cocaína. Disse que o menor Thiago confirmou que as drogas se destinavam ao tráfico e que realmente estava traficando. Disse que KENNU negou a venda ilícita.

A testemunha Wiriane de Almeida Lara, arrolada pela defesa, disse que é conhecida de KENNU e que, na data dos fatos afirmou que estava na pracinha passeando com seu cachorro e assegurou que KENNU não estava com nenhuma sacola. Disse que Thiago estava com uma pochete preta. Disse que KENNU e Thiago não estavam juntos, apenas andavam próximos um ao outro e ambos estavam próximos a ela. Disse que Thiago estava antes no local. Disse que mora em Sorocaba, mas estava em Registro desde o domingo e, na data dos fatos, estava passeando com o cachorro no local. Disse ainda que, antes da abordagem de KENNU e Thiago, estavam abordando outros indivíduos na praça, e que KENNU não tinha nada. Disse que conhece KENNU desde quando ele era criança e nunca teve conhecimento de que ele tivesse algum envolvimento com drogas.

Interrogado, KENNU DE ALMEIDA SANTANA negou os fatos. Disse que, na data dos fatos, estava retornando da escola, onde foi pegar sua matrícula para levar para outra escola, e viu os policiais abordando o pessoal que estava na pracinha. Disse que viu também Thiago, pessoa que conhece desde criança, e foi falar com ele, sendo que, nesse momento, os policiais chegaram para realizar abordagem. Disse que não viu nenhuma droga no local nem na pochete que estava com Thiago. Disse que, na hora da abordagem, Thiago assumiu a posse dos entorpecentes, alegando que era para consumo próprio, mas não viu onde elas estavam. Confirmou que teve passagem quando menor, mas asseverou não ter envolvimento com drogas.

A testemunha Wiriane de Almeida Lara, arrolada pela defesa, mentiu em juízo, com o nítido propósito de beneficiar o denunciado. Ao ser questionada disse que é apenas conhecida de KENNU, no entanto, referida testemunha é tia do denunciado, pois é irmã da genitora de KENNU, Beatriz de Almeida Lara, pois ambos são filhas de Adilson de Lara e Maria Aparecida de Almeida, conforme comprovam o boletim de ocorrência de fls. 68, elaborado na apreensão de KENNU quando ainda era adolescente, bem como da certidão de nascimento de Wiriane, obtida através do sistema CRC-Jud, que segue.

Ainda, em consulta ao sistema SAJ, verifiquei a existência do processo 00047-32.2003, alvará judicial, que tramitou pela 1ª Vara local, em que ambas requereram o levantamento de valores deixados por um dos genitores.

Enquanto os policiais foram uníssonos em suas versões, afirmando que Thiago e KENNU estavam juntos e que ambos dispensaram sacolas ao perceber a presença da Polícia Militar, a testemunha Wiriane, que é tia de KENNU, afirmou que estava na praça passeando com seu cachorro e que o acusado não estava com Thiago e nada trazia consigo.,

E embora estivesse na praça e tivesse presenciado a abordagem, Wiriane não se apresentou como testemunha na Delegacia, só aparecendo meses depois e ocultando o fato de ser tia de KENNU.

No mais, desconsiderando a oitiva da testemunha arrolada pela defesa, a negativa de KENNU restou isolada.

O depoimento dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante (fls.1/7), o

auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), as fotos (fls. 14/17) e o laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/88) comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Ressalte-se ainda que, em junho de 2021, ainda menor, KENNU foi apreendido por tráfico de entorpecentes, recebendo medida socioeducativa de liberdade assistida nos Autos no.1500708-14.

Após os fatos ora apurados, ele foi novamente preso e encontra-se preso por porte de arma de fogo de uso restrito.

Tais fatos deixam claro que ele não é a pessoa sem envolvimento com drogas e com criminalidade mencionada por Wiriane.

Portanto, não houve nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento dos referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico de drogas com relação ao réu KENNU DE ALMEIDA SANTANA.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 não era elevada a quantidade de drogas apreendidas (57 porções de maconha, com peso aproximado de 272,88g, 23 porções de cocaína, com peso aproximado de 23,82g e 5 porções de maconha, com peso aproximado de 27,03g).

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, sobre o grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

KENNU é primário.

Assim, fixo a pena em seu mínimo legal - 5 anos de reclusão.

O réu era menor de 21 anos na época dos fatos, no entanto, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

(Sumula 231 do STJ). Trata-se de circunstância de caráter pessoal, que não interfere nos elementos do tipo e, por isso, não tem o condão de interferir no preceito secundário do tipo penal.

Não há agravantes nem causa de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não é aplicável ao réu KENNU.

KENNU, recebeu, em 20 de julho de 2021, medida socioeducativa em meio aberto pela prática de tráfico de drogas (Autos no.1500708-14.2021).

Ainda, além do presente feito, no qual foi concedido o benefício da liberdade provisória (fls.60/61), KENNU ainda responde por porte ilegal de arma de fogo (autos 1500952-06.2022, deste cartório), em que foi detido em flagrante delito em 12 de junho de 2022.

Portanto, verifica-se que trata-se de agente que se dedica ao crime, o que afasta a aplicação do privilégio, já que demonstra a dedicação de KENNU a atividade criminosa, conforme decidido pelo STJ, sem esquecer que a considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos sob sua guarda, indica, ainda, que ele faz do crime seu meio de vida.

Referido benefício é aplicado ao traficante de primeira viagem, que não se dedique às atividades criminosas, o que não se aplica ao caso em tela.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 609.022/MS).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se

lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".

5. 5. A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos registros infracionais anteriores, elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 698.311/SP, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.)

No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

"Apelação - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação mantida - Descabida a aplicação do "tráfico privilegiado" - Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada - Ato infracional anterior, equiparado ao tráfico de drogas, que serve como elemento de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa - Precedentes do C. STJ - Regime inicial fechado atraído pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis insculpidas no art. 42 da Lei 11.343/06 - Quantidade de pena privativa de liberdade que, por si só, inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos - Recurso não provido". (Apelação Criminal nº 1500004-42.2021.8.26.0546, a 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator, Des. JUSCELINO BATISTA, j. 16/06/2021).

Assim, mantenho a pena em 5 anos de reclusão.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões acima expostas, fixo-a no mínimo legal - 500 dias-multa.

Considerando o total da pena aplicada, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO KENNU DE ALMEIDA SANTANA à pena de 5 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

CONDENO ao réu ao pagamento de taxa judiciária no valor de de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu respondeu solto por este processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

P.I.C.

Registro, 1 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA